

造法与否：国家间网络安全 约束性协议的类型选择^{*}

黄 贝

内容提要：国际造法是国际社会推进网络安全领域规则构建的重要方式之一。在相关国际合作中，一些合作进程能够实现造法，达成约束力相对较强的法律性协议，而另一些只是产生了约束力相对较弱的政治性协议。对此，文章认为，在达成网络安全约束性协议的基本条件已具备的情况下，国家对具体协议类型的选择是其利益协调的结果，受到利益分歧与利益协调机制两方面因素的影响。当谈判国家间网络治理立场相近时，它们的利益分歧较小，更容易顺利达成法律性协议；当国家间网络治理立场不相近，且谈判平台决策规则的共识门槛较低时，这些国家仍可能在协调机制的推动下克服利益分歧，达成有所妥协的法律性协议；而当国家间网络治理立场不相近，且决策规则的共识门槛较高时，它们难以在谈判中实现高水平利益协调，仅能达成政治性协议。文章通过对2001年欧洲委员会《网络犯罪公约》、2024年《联合国打击网络犯罪公约》和2017年《东盟预防和打击网络犯罪宣言》相关合作进程的案例分析，验证了上述分析框架。

关键词：网络空间治理 网络安全 国际造法 网络治理立场 决策规则

作者简介：黄贝，武汉大学政治与公共管理学院讲师

^{*} 本文系国家社会科学基金青年项目“美国塑造数字技术国际规则新态势与中国应对研究”（项目批准号：25CGJ009）的阶段性成果。文章曾于第十八届政治学与国际关系学术共同体与中国国际关系学会第七届国际关系研究青年学者论坛宣读，感谢与会专家的点评建议。感谢阎学通教授、黄志雄教授及《当代亚太》匿名评审专家提出的宝贵意见和建议。文责自负。

《当代亚太》2026年第4期，第146~176页。

Journal of Contemporary Asia – Pacific Studies (Bimonthly)

— 146 —

近年来，虽然大国战略博弈对全球数字治理带来的挑战日益严峻，但在国际社会持续不懈的外交努力下，网络安全领域的国际规则构建已经率先取得一定进展。例如，欧洲委员会在 2001 年达成了首份网络空间国际公约《网络犯罪公约》（又称《布达佩斯公约》），并于此后将其逐步发展为跨区域性国际公约。2024 年 12 月，联合国大会通过了《联合国打击网络犯罪公约》，标志着网络治理领域首份全球性公约正式诞生。

通常而言，国际造法是主权国家政府构建正式规则的重要手段，但目前网络安全领域内国家间达成的正式多边性协议并非都是上述具有法律约束力的国际条约，也有一些协议以联合文件、政府间声明等政治性文件的形式达成。因此，本文的研究问题是：在国家达成网络安全约束性协议的基本条件已满足的情况下，为何一些国际合作进程能够实现国际造法，达成约束力相对较强的法律性协议，而另一些只是达成了约束力较弱的政治性协议？鉴于构建全球数字治理体系与数字技术国际规则的重要性日益凸显，且国际法治与多边主义已经成为中国参与全球治理的重要理念，系统分析国家在网络安全领域内选择不同协议类型的政治逻辑不仅具有重要的理论意义，也对中国参与网络空间等新疆域的全球治理实践具有现实启示。

一、网络安全国际规则形成规律的既有研究评述

网络安全国际规则体系包括国际条约、政府间声明与非正式规范等不同规则类型，构建网络安全国际规则因而成为国际关系与国际法等学科共同关注的热点议题。^① 既有研究既包括日益增多的国际关系领域内不同视角的理论性探讨，也有国际法学者对该领域国际法文本及立法过程的技术性解读。

在国际关系领域，学者分别从制度合作、国际规范与大国博弈等宏观视角出发，讨论网络安全国际规则的形成逻辑。第一，关注国际制度与国际合作的学者聚焦以国家政府为主体达成的网络安全正式规则，初步讨论了其形成逻辑。约瑟夫·奈（Joseph Nye）提出，国家对于利益损失和不确定性的

^① 事实上，国际规则是国际关系与国际法学者天然关注的共同议题，参见罗伯特·贝克、刘志云：《国际关系与国际法学者视野下的“国际规则”》，载《国际关系与国际法学刊》2011 年第 1 期，第 272～292 页。

恐惧、国际声誉成本考量、国内政治压力以及国家间协调的努力会影响网络安全国际规则的形成。^① 也有研究从国家收益—损失等考量出发指出，国家面临的共同安全风险、彼此间政权威胁认知与认知一致性等因素对国家间网络安全正式协议达成的重要影响。^②

第二，规范研究学者从规范生成的视角出发，进一步分析了网络空间国际规范的形成规律。玛莎·芬尼莫尔（Martha Finnemore）与国际法学者邓肯·霍利斯（Duncan B. Hollis）强调非约束性规范对技术变迁的适应性优势，并从规范内容、规范倡导渠道和规范倡导国策略等多个维度提出了有助于网络安全规范形成的因素。^③ 一些研究聚焦于特定地区网络安全规范，分析了西方网络规范与本地规范传统之间的张力。^④

第三，针对当前大国政治博弈对网络安全国际规则进程总体上带来的挑战，也有研究分别剖析了全球网络安全困境、网络空间稳定状态的脆弱性以及美国的数字竞争政策等因素对当前网络安全国际规则体系构建的阻碍作用。^⑤

① Joseph S. Nye, “Normative Restraints on Cyber Conflict”, *Cyber Security: A Peer – Reviewed Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, pp. 331 – 342; Joseph S. Nye, “The End of Cyber – anarchy? How to Build a New Digital Order”, *Foreign Affairs*, Vol. 101, 2022, p. 32.

② 黄贝：《国家间网络安全约束性协议何以达成》，载《世界经济与政治》2024年第11期，第86～114页；刘宏松、李知蔓：《美国与欧盟差异性网络安全合作探析》，载《同济大学学报（社会科学版）》2025年第2期，第21～35页。

③ Martha Finnemore and Duncan B. Hollis, “Constructing Norms for Global Cybersecurity”, *American Journal of International Law*, Vol. 110, No. 3, 2016, pp. 425 – 479; Martha Finnemore and Duncan B. Hollis, “Constructing Norms for Global Cybersecurity”, *American Journal of International Law*, Vol. 110, No. 3, 2016, pp. 425 – 479.

④ Irene Poetranto, Justin Lau and Josh Gold, “Look South: Challenges and Opportunities for the ‘Rules of the Road for Cyberspace in ASEAN and the AU’”, *Journal of Cyber Policy*, Vol. 6, No. 3, 2021, pp. 318 – 339; 袁正清、肖莹莹：《网络安全治理的“东盟方式”》，载《当代亚太》2016年第2期，第80～101页。

⑤ 鲁传颖：《网络空间安全困境及治理机制构建》，载《现代国际关系》2018年第11期，第49～55页；江天骄：《全球网络空间的脆弱稳定状态及其成因》，载《世界经济与政治》2022年第2期，第129～154页；郎平：《数字时代美国对华科技竞争的特点》，载《战略决策研究》2021年第3期，第85～100页；蔡翠红、王苾也：《美国对华科技竞争“战争化”策略》，载《战略决策研究》2025年第2期，第26～47页。

在国际法领域，相关研究主要从两个方面讨论了影响网络安全国际规则尤其是国际法制定的法律性因素。第一，一些学者关注各国在网络安全领域的不同法律立场，进而分析其对网络空间国际规则形成的影响。^①而随着网络空间国际规则进程的不断推进，相关研究对网络空间内国家间法律论争的讨论进一步细化。例如，有研究具体讨论了武装冲突法在网络空间的适用性、网络犯罪领域国际立法进程及博弈态势以及网络空间国家立法声明等。^②

第二，一些国际法学者试图从既有国际法发展历程中寻求经验启示，并追踪网络空间领域的国际造法竞争。有研究通过与外太空、南极等空间国际立法经验的对比，提出网络安全国际规则可尝试从非约束性的“软法”走向“硬法”的渐进式路径。^③也有研究分析了数字贸易、跨境数据流动等其他数字技术国际规则进程，对当前大国战略竞争冲击下数字空间国际规则构建模式进行归纳。^④

总的来看，既有研究已对网络安全国际规则的构建进行了系统性梳理与初步的理论化探讨。然而，相关研究仍有以下有待完善之处：第一，国际关系领域研究大多将不同类型的网络安全正式规则视作同质性主体，缺乏对国际法文件与其他国际协议的区分性探讨。第二，相关国际法研究大多强调国

① 黄志雄：《网络空间规则博弈中的“软实力”：近年来国内外网络空间国际法研究综述》，载《人大法律评论》2017年第3期，第236～262页；Nicholas Tsagourias and Russell Buchan eds., *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021。

② 张华：《论网络空间自卫权的行使对象问题》，载《法学论坛》2021年第1期，第72～80页；王肃之：《网络犯罪国际立法原理》，社会科学文献出版社2022年版；黄志雄、罗旷怡：《各自为“辩”：网络空间新近国家立场声明的总体考察与中国因应》，载《云南社会科学》2023年第6期，第91～104页。

③ Kubo Macák, “From Cyber Norms to Cyber Rules: Re-engaging States as Law-makers”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 30, No. 4, 2017, pp. 877–899; Paul Meyer, “Outer Space and Cyber Space: A Tale of Two Security Realms”, *Simons Papers in Security and Development*, No. 51, 2016, <https://summit.sfu.ca/item/16251>.

④ 张正怡：《论数字经济协定的造法“再平衡”走向及中国回应》，载《法商研究》2022年第6期，第58～71页；刘箴、余佳亮：《美欧个人信息保护的造法竞争：现状、冲突与启示》，载《河北法学》2023年第1期，第97～119页。

家法律立场等相对静态的观念性因素，对于外部政治环境与谈判进程等动态性因素的剖析不够充分。第三，对于网络安全领域国际规则构建这一交叉研究议程的跨学科研究尚有不足，尤其需要从国际关系角度对该领域既有国际法及其他国家间协议生成进行深度分析。

鉴于上述研究进展，本文明确了当前国家间网络安全约束性协议的两种具体类型——法律性协议（即国际条约）和政治性协议，进而探究国家选择不同类型网络安全正式协议的逻辑。本文基于国家间利益协调的理论视角指出，国家间网络治理立场相近度与决策规则的共识门槛分别影响了国家间利益分歧与利益协调机制，从而构成国家间网络安全约束性协议类型选择的两个主要影响因素。文章通过对欧洲委员会《网络犯罪公约》、《联合国打击网络犯罪公约》和《东盟防范和打击网络犯罪宣言》三个代表性案例的深入分析，验证了上述理论解释。

二、理论框架：国家间利益协调与网络安全约束性协议类型

为了理解国家在网络安全国际规则构建进程中对于不同约束性协议类型的选择逻辑，本文以国家间网络安全约束性协议的类型化分析为基础，从国家间利益协调的理论视角出发，构建分析框架。

（一）国家间网络安全约束性协议的定义及其类型化分析

本文的研究对象是国家间网络安全约束性协议，即网络安全领域国家政府所达成的约定了共同行为准则的正式协议。该协议包括法律性协议与政治性协议两种具体类型。

首先，网络安全是本文关注的主要议题，它不仅具有高度复杂与多维度的内涵，其概念边界也随着网络空间现实政治的变化而不断发展。^① 国际电信联盟（ITU）将网络安全定义为“可用于保护网络环境以及组织和用户资产的工具、策略、安全概念、安全保障措施、指南、风险管理方法、行动、培训、最佳实践、保证和技术的集合”，其一般目标包括网络系统和环境的

^① 参见鲁传颖：《全球网络空间稳定：权力演变、安全困境与治理体系构建》，格致出版社2022年版，第113页。

“可用性、完整性和保密性”。^① 而在国际政治现实中，依据威胁来源方、威胁目标是否具有政治性等划分标准，可将网络安全划分为网络犯罪、网络军控和网络恐怖主义等具体议题。^②

其次，需要明确的是，国家间网络安全约束性协议区别于广义的国际协议，也不同于不具有正式约束力的国际规范。^③ 鉴于约束性协议与非约束性规范的形成过程有较大差异，且二者也被一些国家视为互为替代性选项的政策工具，因此联合国信息安全政府专家组（UNGGE）报告等以专家政策建议、法律指南等形式出现的非约束性国际规范将不在本文研究范围之内。

具体而言，国家间约束性协议可以细分为两类——法律性协议与政治性协议。这一类型化分析主要参照国际条约法等国际法知识，核心分类标准为该协议是否具有国际法意义上的法律约束力。如果某国家间约束性协议具有国际条约法提出的条约要素，即属于法律性协议；若协议不具有相关要素，则属于政治性协议（见表1）。

表1 国家间约束性协议的分类

分类	分类标准	常用名称	约束力
法律性协议	符合国际条约法的定义与标准	条约、公约、协定、议定书等	较强
政治性协议	不具有正式法律约束力， 是国家间非条约性共同约定	决议、原则、宣言、计划等	较弱

资料来源：笔者自制

本文研究范围内的法律性协议属于国际公法范畴，是指国家所缔结的以国际法为准的国际书面协定。^④ 根据1969年《维也纳条约法公约》，国际文书的名称不能直接作为其是否为条约的衡量标准，对国际条约的判断通常需要考虑以下具体要素：第一，以国家、国际组织和争取解放的民族为条约主

① “Cybersecurity”, International Telecommunication Union, <https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx>.

② 参见库尔巴利亚：《互联网治理》，鲁传颖译，清华大学出版社2019年版，第93页；Joseph S. Nye, “Nuclear Lessons for Cyber Security?”, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 5, No. 4, 2011, pp. 21–22.

③ 黄贝：《国家间网络安全约束性协议何以达成》，第90~92页。

④ 白桂梅：《国际法》（第3版），北京大学出版社2015年版，第67页。

体；第二，依据国际法而缔结并受其支配；第三，必须为缔约方创设一定的权利与义务，并非仅是表明某种立场或态度；第四，至少是两个条约主体间协议而非单方面行动；第五，缔约各方必须有“一致的意思表示”。^① 在满足上述要素的情况下，国际条约的文件名称可能包括“条约”（treaty）、“公约”（convention）、“盟约”（covenant）、“宪章”（charter）、“协议”（pact）、“议定书”（protocol）等。

政治性协议是国家政府通过双边或多边渠道正式达成的不具有法律性约束力的承诺，也被称为“国家间非条约性共同约定”。^② 许多国际法研究将这类协议作为与传统国际条约（即“硬法”）相对的“软法”进行探讨。这类协议通常来自国家间、国际组织和国际会议通过的文件，名称包括“决议”（resolution）、“原则”（principle）、“宣言”（statement）、“纲领”（agenda）或“计划”（plan）等。一些政治性协议文本中会直接说明该协议不具有法律约束力或仅为政治承诺。^③ 另外，政治性协议文本中会更多使用“同意（agree）”“愿意（will）”“承诺（commit）”等表述，而避免使用“应该（shall）”等可能表示法律义务的用词。^④

法律性协议与政治性协议存在一个突出区别，即约束力的差异。对缔约国而言，法律性协议是约束力最强的国际行为准则，而政治性协议的约束力则相对较弱。大体来看，尽管国际法的执行机制较国内法相对薄弱，但在缔约方违反其义务的情形下，利益受损国家仍可依据国际法原则，采取单方面终止条约、对等反制及诉诸国际司法机构等措施以追究其国际责任。^⑤ 与之

① 白桂梅：《国际法》（第3版），北京大学出版社2015年版，第68～69页。

② 同上，第53～61页。

③ “Vienna Document 1992 of the Negotiations on Confidence – and Security – Building Measures Convened in Accordance with the Relevant Provisions of the Concluding Document of the Vienna Meeting of the Conference on Security and Co – Operation in Europe”，<https://www.osce.org/files/f/documents/7/4/41253.pdf>。

④ Anthony Aust, “The Theory and Practice of Informal International Instruments”, *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 35, No. 4, 1986, pp. 787 – 812.

⑤ 蒂莫西·希利尔：《国际公法原理》，曲波译，中国人民大学出版社2006年版，第7～9页。

相比，政治性协议的约束力主要来自国际舆论压力与他国基于道义性的反制等非制度化手段。^①

（二）国家间利益协调的影响因素：利益分歧与协调机制

本文基于国家间利益协调这一理论视角提出分析框架，以解释在国家达成网络安全约束性协议的基本条件已具备的情况下，哪些因素进一步影响该协议的具体类型。^② 同时，既有研究也已充分关注到网络安全子议题特征及谈判国数量等因素对协议形成的影响。^③ 因此，本文理论框架将在充分承认这些既有因素并对其进行变量控制的基础上，进一步探究哪些潜在因素影响了国家在网络安全领域内的协议类型选择。

本文认为，在国家间合作基本条件已具备，即相关国际合作进程已经开启的情况下，合作的最终成果取决于各方利益协调的情况。在国家间合作中，合作方之间的共同利益并不足以构成国际合作能够成功的充要条件，国家还需对彼此的政策及利益进行深思熟虑与协调。^④ 在共同利益的驱动下，国家为达成国际协议而展开合作，各方随后需要对彼此在具体议题上或多或少的利益分歧进行磋商与协调。由于协议的签署需考量条款内容、后续落实遵约等一系列问题，所以国家间所达成的利益协调程度越高，国家越愿意选择约束力更强的协议形式以落实共同利益；否则，国家需要选择更为灵活及约束力相

① 阎学通、何颖：《国际关系分析（第3版）》，北京大学出版社2017年版，第299页。

② 已有研究对国家达成网络安全约束性协议的基本条件进行了讨论，故本文不再对这些前提条件作重复讨论，参见黄贝：《国家间网络安全约束性协议何以达成》，第86～114页。

③ Joseph S. Nye, “Nuclear Lessons for Cyber Security?”, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 5, No. 4, 2011, pp. 21–22.

④ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 1984, pp. 51–52; Helen Milner, “International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses”, *World Politics*, Vol. 44, No. 3, 1992, pp. 466–496; 刘雪莲、桑溥：《新型国际合作理论：国家理性二元统一的视角》，载《国际观察》2018年第3期，第2页。

对模糊的协议形式，以降低达成协议的成本及对方违约可能带来的损失。^① 因此，国家间利益协调情况在客观上决定了合作最终成果，即国际协议的约束力及类型。

进一步而言，国家最终达成的利益协调情况需要考量两个维度的影响。第一，国家间基本利益分歧决定了利益协调的起点。国家利益是国家间合作的核心考量要素，国际合作问题首先是各方基于各自利益的讨价还价问题。^② 当合作方利益更趋向一致时，各方更易实现较高度度的利益协调，成功达成国际合作。第二，当国家间存在较大的利益分歧时，利益协调机制则构成了国家能否克服分歧实现利益协调的另一个关键条件。合作并非等同于和谐，国家间合作常面临着国家间利益冲突较大的情形，而国际制度正是旨在缓解国家间利益冲突，促成国际合作。^③ 因此，当合作方利益趋近时，相关制度设计并非实现国际合作所需考虑的必要条件。而当各方存在利益冲突时，国家间利益协调的机制安排成为它们能否跨越利益分歧，实现高水平合作的重要制度性因素。

具体至国家围绕网络安全约束性协议开展的国际合作中，国家间基本利益分歧与利益协调机制需要考察两个因素，它们通过影响国家间利益协调情况，进而决定协议的最终类型。首先，谈判国家间网络治理立场相近度决定了国家间基本利益分歧，即利益协调的起点。其次，在谈判国家间利益分歧较大时，谈判平台决策规则所要求的共识门槛构成影响各方达成利益协调的制度性条件，进而塑造相关国家间利益协调的最终结果。

1. 国家间利益分歧：网络治理立场相近度

在围绕网络安全约束性协议开展的国际合作中，国家需要就彼此应做什么与不应做什么这一共识性承诺进行利益协调，而影响该利益协调进程起点

① Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”, *International Organization*, Vol. 54, No. 3, 2000, pp. 421 – 456.

② James D. Fearon, “Bargaining, Enforcement, and International Cooperation”, *International Organization*, Vol. 52, No. 2, 1998, pp. 269 – 305.

③ Robert Axelrod and Robert O. Keohane, “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions”, *World Politics*, Vol. 38, No. 1, 1985, pp. 226 – 254.

的主要因素是国家对于网络空间治理的立场相近度。由于各国在网络空间内的现实利益、客观实力以及既有意识形态立场等不尽相同，不同国家及国家群体间网络治理立场存在不同程度的差异。^①

当前，国家有关网络空间治理的具体立场主要体现为其在“网络自由（或互联网自由）”与“网络主权”两种理念之间的权衡。“网络自由”最早由以美国为代表的西方发达国家提出。这种观念认为，网络空间属于全球公域，所有利益攸关方彼此独立但共同努力治理该空间，特别是政府主体应减少对网络空间的干预，不应当以主权为名限制网络自由。“网络主权”概念则主要由中国、俄罗斯等新兴国家倡导。这种理念认为，网络空间具有明确的主权属性，国家在网络基础设施所有权、互联网管理权、网络文化管理权以及网络空间内制定和执行法律法规的权力等方面均享有主权。^②

与国际社会关于主权与人权的争论类似，目前各国的网络治理立场差异并非在“网络自由”和“网络主权”两种理念中的彻底选边，而是体现为对其优先级偏好的不同。^③一方面，随着近年来网络空间重要性提升与大国竞争加剧，网络空间“主权回归”已成为趋势，主权原则适用于网络空间已经在国际社会得到了普遍认可。^④一度强调网络空间“绝对自由”“全球公域”的西方国家开始调整立场，在一些议题上转向接受主权原则甚至强调主权的重要性。^⑤另一方面，中国等新兴国家始终强调在网络空间遵守《联合国

① 鲁传颖：《重建网络空间中的本体安全》，载《世界经济与政治》2025年第4期，第97~132页；郎平：《数智化背景下全球网络空间治理的演变与特点》，载《人民论坛·学术前沿》2025年第13期，第59~65页。

② 黄志雄主编：《网络主权论：法理、政策与实践》，社会科学文献出版社2017年版，第14页。

③ 鲁传颖、杨乐：《论联合国信息安全政府专家组在网络空间规范制定进程中的运作机制》，载《全球传媒学刊》2020年第1期，第102~115页。

④ 郎平：《主权原则在网络空间面临的挑战》，载《现代国际关系》2019年第6期，第44页。

⑤ 封帅：《主权原则及其竞争者：数字空间的秩序建构与演化逻辑》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2022年第4期，第96~119页。

宪章》和公认的国际关系基本原则与准则，包括尊重人权和基本自由等。^①

根据国家在网络治理立场光谱上的定位，一国的网络治理立场可以大体分为三类：位于光谱两端的立场“网络自由优先于主权”与“网络主权优先于自由”，以及位于光谱中间“中立”立场（包括同时支持网络自由与网络主权，或对网络主权问题上无明确表态）（见图1）。当相关国家分别位于光谱左右两端时，它们为网络治理立场不相近的国家；当相关国家位于同一立场，或一方位于中立而另一方位于光谱最左或右端时，这些国家的网络治理立场相近。对一国网络治理立场的判断将主要依据该国政府在联合国等网络安全外交场合的公开表态，以及本国网络安全战略、国内网络立法等官方文件中的表述。

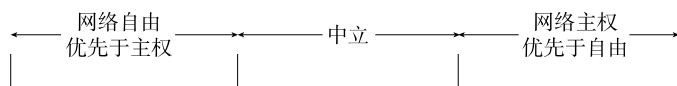


图1 国家网络治理立场光谱示意

资料来源：笔者自制

国家间网络治理立场的差异大小将直接影响其在网络安全约束性协议谈判中的利益分歧大小。一方面，立场相近的国家对于网络安全领域内彼此间权利与义务的看法更为相似，更易在具体条款内容上达成共识。例如，国家根据主权原则明确彼此对内管辖范围与对外责任义务。^② 当相关国家均认为网络空间内主权原则的重要性不亚于人权原则时，这些国家更有可能对网络空间内政府的管辖权、独立权以及个人自由边界等问题达成利益共识，进而就法律性协议中需要详细明确的基本概念界定、管辖权范围和执行方式等具体条款达成一致。^③

^① 《2015年1月9日中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦常驻联合国代表给秘书长的信/信息技术国际准则》，联合国，2015年1月13日，<https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/69/723&Lang=C>。

^② 刘杨钺、张旭：《政治秩序与网络空间国家主权的缘起》，载《外交评论》2019年第1期，第118页。

^③ 关于网络空间主权原则在网络法中的体现，参见黄志雄主编：《网络主权论：法理、政策与实践》，社会科学文献出版社2017年版，第144~147页。

另一方面，国家间法律性协议的落实需要与国内法等规则接轨。而一国网络治理立场背后所体现的对传统主权原则或人权原则的侧重，往往已深刻塑造其国内法体系。例如，更重视人权原则的国家可能在国内法中确立更高的人权保障标准，而这类国家也可能在信息治理等方面拥有更为一致的立法偏好。^① 当相关国家治理立场相近时，它们既有国内立法中冲突与不兼容的内容更少，这也能使其在国际造法谈判及后续国内签署和批准流程中面临较小的国内制度阻碍。

综上，在相关国家围绕约束性协议类型选择展开利益协调时，其网络治理立场相近度决定了各方利益分歧大小这一协商起点。当合作进程中谈判各方的网络治理立场相近，利益分歧较小时，这些国家更易顺利地实现国际造法，达成具有较强约束力的法律性协议。这种较易达成的国家间利益协调也无需进一步依赖旨在缓解利益冲突的特定协调机制。而当网络治理立场不相近的谈判国家面临着较大的利益分歧时，它们能否通过实现国家间利益协调达成法律性协议则需要考量制度性因素，即所在谈判平台决策规则的共识门槛高低。

2. 国家间利益协调机制：谈判平台决策规则的共识门槛

在国家就网络安全问题达成约束性协议的谈判过程中，如果谈判国家间存在显著的利益分歧，谈判平台的制度设计尤其是决策规则将成为重要的利益协调机制。决策规则的差异使得国家间实现利益协调的门槛有高低之分，进而影响国家间面临重大分歧时达成利益协调的最终情况即协议类型。

国际制度是观察与剖析国际法等国际规则构建的一个重要视角。^② 已有研究关注到，国际组织中的规则制定在很大程度上是各国政府在特定决策程序下讨价还价的结果。^③ 而谈判平台的决策程序主要指国际组织或地区机制

① Simon Chesterman, “Lawful but Awful: Evolving Legislative Responses to Address Online Misinformation, Disinformation, And Mal – Information in the Age of Generative AI”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 72, No. 4, 2024, pp. 933 – 965.

② 参见王明国：《失衡的对话：国际法学与国际制度理论的发展》，载《武大国际法评论》2012年第2期，第106～131页。

③ 刘宏松：《专业知识与国际制度中的规则制定》，载《复旦国际关系评论》2023年第1期，第435页。

等平台上，参与国如何就具体政策议题形成正式决策的制度安排。决策规则决定了谈判国家如何在利益分歧背景下推动协议通过，因而是国际制度设计中至关重要的部分。国际社会常见的决策规则包括全体一致、协商一致、简单多数表决、加权投票表决等，大体可分为一致原则与“少数服从多数”的多数表决制两大类。^① 整体而言，遵循一致原则的决策规则所设置的共识门槛较高，而基于多数表决制的决策规则共识门槛相对较低。这种决策规则特征直接影响了国际组织的决策效率与国际合作的难度，也构成了国家间面对重大利益分歧时能否在该谈判平台上达成利益协调的制度条件。^②

其中，全体一致、协商一致等一致性决策规则是典型的共识门槛较高的决策规则。其优点是强调包容与协商，可增强决策合法性，但缺点是极易因个别国家反对而陷入谈判僵局，降低决策效率，该原则曾被视为国际联盟走向失败的重要原因。目前，东盟是国际组织中遵循协商一致原则的典型代表。该组织在处理地区事务中坚持协商一致原则，虽然保证了全体成员国对主权等敏感议题的控制权，但也在机制有效性上受到一些诟病。

当谈判平台决策规则的共识门槛较高，即国家达成利益协调的制度条件较严格时，各方无论实力强弱，均拥有影响谈判结果的能力。但是，这也意味着任何国家的反对都可能阻碍协议通过，致使各方在利益分歧较大时难以达成利益协调。同时，国家在此规则下达成利益协调需要耗费更多时间，而外交谈判普遍存在时间限制，难以在规定时间内达成一致的国家间谈判只能无果而终。因此，这种决策规则会在一定程度上提高协调成本，甚至使谈判陷入僵局，从而增加达成共识的难度。以 2017 年联合国信息安全政府专家组谈判为例，因其采用协商一致规则，美国与中俄等国家围绕武装冲突法等既有国际法在网络空间的适用性问题僵持不下，导致会议最终未能达成共识

① 罗杭、杨黎泽：《国际组织中的权力均衡与决策效率——以金砖国家新开发银行和应急储备安排为例》，载《世界经济与政治》2019 年第 2 期，第 127 页。

② 刘宏松、林海文：《反恐融资领域的国际机制间合作——政治机会与决策程序的视角》，载《世界经济与政治》2019 年第 9 期，第 112～113 页。

性报告。^①

与之相比，以多数表决制为主要投票原则，或将在谈判无法满足一致原则时以多数表决制为替代性规则的谈判流程，均属于共识门槛较低的决策规则。以欧盟为例，一致同意原则被认为更易使该组织陷入“联合决策陷阱”（joint – decision trap），而多数表决制则有助于提升其决策效率。^② 在国际社会构建数字空间国际规则的过程中，多数表决制已在一些协议谈判中展现出弥合谈判方分歧、促成最终成果的重要作用。例如，2016 年欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）在先后通过欧盟理事会与欧洲议会的多数表决后正式颁布。^③ 在此过程中，尽管一些成员国如奥地利对部分法案内容存在分歧性意见，但多数表决制为谈判国达成利益协调提供了制度化妥协空间。

在采用多数表决制等低共识门槛的谈判平台上，即便国家间初始立场存在较大差异，也可经制度设计达成被动让步，或促使国家通过寻求“次优解”实现主动让步。例如，当谈判平台采用多数表决制时，持保留意见的国家不得不在制度压力下接受妥协性安排。而在以一致原则为优先、多数表决制为备选的谈判中，由于存在进入多数表决流程的可能，持对立意见的各方需要理性考虑因协商失败而进入投票表决后“被完全排除在外”的风险。^④ 这一制度促使利益分歧较大的谈判国为了避免投票结果对其更为不利，可能选择在协商一致的框架下做出妥协，接受次优方案。这种妥协通常表现为所

① 徐培喜：《米歇尔 VS. 米盖尔：谁导致了 UNGGE 全球网络安全谈判的破裂？》，载《信息安全与通信保密》2017 年第 10 期，第 10 ~ 12 页。

② Eugénia da Conceição – Heldt, “Integrative and Distributive Bargaining Situations in the European Union: What Difference Does It Make?”, *Negotiation Journal*, Vol. 22, No. 2, 2006, pp. 145 – 165.

③ 该法案首先在欧盟理事会经合格多数（qualified majority）表决制通过，随后在欧洲议会经简单多数表决制正式通过，参见“Monthly Summary of Council Acts – April 2016”, Council of the European Union, September 29, 2016, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12760-2016-INIT/en/pdf>; “The History of the General Data Protection Regulation”, European Union, https://www.edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en.

④ Barbara Koremenos, Charles Lipson, and Duncan Snidal, “The Rational Design of International Institutions”, *International Organization*, Vol. 55, No. 4, 2001, p. 792.

达成的法律性协议在议题范围、术语界定、执行机制和保留条款等具体内容中采取折衷与灵活的处理方式。

综上所述，在相关国家达成网络安全约束性协议的基本条件已满足的情况下，国家间网络治理立场相近度与决策规则共识门槛通过影响国家间利益分歧与协调机制，塑造了国家对于网络安全约束性协议具体类型的选择（见图2）。当相关国家间网络治理立场相近时，它们的利益分歧较小，可能顺利达成约束力相对较强的法律性协议。当相关国家的网络治理立场不相近，且谈判平台决策规则的共识门槛较低时，这些国家仍可能通过外交妥协实现利益协调，达成内容上有所妥协的法律性协议。而当相关国家的网络治理立场不相近，且谈判平台决策规则的共识门槛较高时，它们难以实现高水平的利益协调，可能只是达成弱约束力的政治性协议。

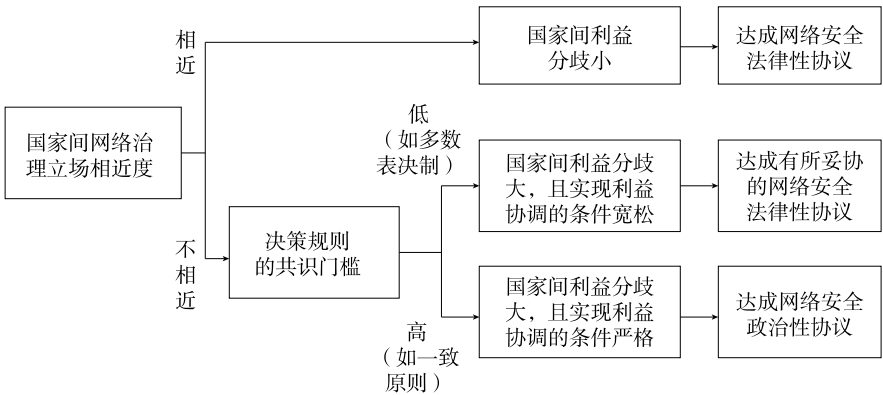


图2 理论逻辑图

资料来源：笔者自制

三、案例分析

本文选择以 2001 年欧洲委员会《网络犯罪公约》、2024 年《联合国打击网络犯罪公约》以及 2017 年《东盟防范和打击网络犯罪宣言》相关国际合作进程作为主要案例，以检验本文理论框架。选择上述案例的理由为：第一，协议均聚焦于网络犯罪议题，可以控制网络安全具体议题特征对协议类

型的影响；^① 第二，协议均在多边性国际组织平台上达成，虽然三者仍存在全球性与区域性平台间的差异，但已是现有案例范围内尽可能对谈判国规模这一变量进行控制的选择；第三，这三份国际协议均为当前网络安全国际规则体系中的重要代表，具有典型意义。

对于如何判断协议是否达成，本文采取的具体标准为协议文本的正式通过。^② 同时，案例部分将主要检验某协议形成前十年内，自变量的具体情况是否如理论预期影响了协议形成，以更为准确地识别自变量对因变量是否存在因果效应。

（一）欧洲委员会网络犯罪合作及其协议成果

欧洲委员会于2001年11月出台的《网络犯罪公约》是全球第一部网络空间国际公约。来自法国、德国和英国等八个欧洲委员会成员国及美国、日本和加拿大三个观察员国的专家代表共同组成了负责公约起草的网络犯罪专家委员会。^③ 本文分析将聚焦于参与谈判的五个主要大国——美国、英国、法国、德国与日本。

1. 谈判国家间相近的网络治理立场

整体来看，欧洲委员会《网络犯罪公约》谈判国家在协议谈判前已形成了相近的网络治理立场，各方利益分歧较小，从而使得这一法律性协议较为顺利地达成。

20世纪90年代初，全球互联网的出现大多被视为一个重大科技事件，而非政府需要关注的国家政治议题，网络空间“无主权论”初具声量。1996年，互联网活动家约翰·佩里·巴洛（John Perry Barlow）发布了《网络空

① 另一个客观因素在于，经笔者对现有网络安全国际规则文本的筛选，目前多边层面的法律性协议大多集中在网络犯罪领域，参见 Cyber Policy Portal, <https://cyberpoliciportal.org/>。

② 对于法律性协议，可能存在协议在某谈判国国内立法环节中未获正式批准（ratification）或正式生效（entry into force）的情况。本文仍视这类国家属于达成该协议的国家范围，以排除政党博弈、政权更迭等国内政治因素的干扰。

③ “Chart of signatures and ratifications of Treaty 185”, Council of Europe, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=185>.

间独立宣言》，成为网络乌托邦主义的代表性文本并广泛传播。^① 然而，随着网络空间对于国家经济社会事务的重要性不断上升，大国开始在联合国等国际平台上表达本国政府对于网络空间治理的看法。在发达国家内部，美国、英国和日本基本拥有“网络自由优于主权”的一致观念，而法德两国力求在自由与主权之前维持平衡。

美国是全球互联网的诞生地，这一时期美国的网络治理立场体现出网络自由优于主权的明确偏好。克林顿政府是美国互联网政策的奠基者，他曾将互联网发展过程中政府的角色概括为“应尽一切努力不碍事，不造成伤害”。^② 在国内层面，克林顿政府强调在互联网领域对市场力量和科技创新的充分信任，并尽可能减少政府对这一虚拟空间的过度干预。^③ 在国际场合上，美国政府向联合国秘书长提交的信息安全官方立场文件虽未直接论及任何“自由”或“主权”相关概念，但强调了“政府的各种行动和方案绝不是唯一的适当重点，因为信息安全也涉及个人团体企业和私营部门其他组织的重大关切”。文件甚至颇具深意地表示：“如果（联合国）大会所制定的战略或活动可能阻碍干扰国际社会已开展的工作，那将非常不明智”。^④

在 20 世纪 90 年代，法德两国的互联网政策已体现出与美国的明显区别，其网络治理立场介于强调主权原则与支持互联网自由之间。一方面，法德等欧洲大陆国家较早关注互联网发展所带来的数据隐私保护，不断加强政府对互联网事务的介入力度。1995 年，欧盟正式出台《数据保护指令》，对欧盟内部个人数据处理和数据自由流动做出规定。1998 年，欧盟通过立法宣

① John Perry Barlow, “A Declaration of the Independence of Cyberspace”, The Electronic Frontier Foundation, February 8, 1996, <https://www.eff.org/cyberspace-independence>.

② “Clinton Issues ‘Hands Off’ Policy on Internet Commerce”, The New York Times, July 2, 1997, <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/cyber/week/070297commerce.html>.

③ “Read the Framework”, U. S. National Archives, <https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/Commerce/read.html>.

④ “Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security”, United Nations, August 10, 1999, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/235/97/pdf/n9923597.pdf>.

布禁止美国在线等美国企业横跨大西洋发送用户个人数据。^① 2000 年法国雅虎案更成为体现法国与美国政府网络治理立场分歧的典型事件。^② 另一方面，基于其自由主义价值观，法德等欧洲大陆国家对网络空间内信息与言论自由也多有强调，表示“必须在确保信息自由流动和保障保护公众利益之间取得适当的平衡，以满足其合理的关切”。^③

值得注意的是，英国在欧洲一体化等地区事务中与法德两国之间的政策差异也体现在网络空间内，其在网络治理上的立场与美国更为接近。英国政府对互联网言论自由原则表达了高度重视，认为行业自律是优于政府直接干预的互联网安全确保措施。时任英国首相托尼·布莱尔（Tony Blair）表示，他更愿意将互联网内容过滤视为父母的责任，而非政府的工作。^④ 与之相似，同时期日本政府没有关于网络空间治理原则的明确表态。但日本政府在互联网治理政策上倾向于采取以行业自治为主、政府应减少干预的“美国路径”。例如，1996 年日本互联网主管部门邮政事业厅在其发布的报告书中指出，日本互联网管理以自我约束为主，“不宜用法律作出新的规定”。^⑤

虽然美国、英国、法国、德国和日本等国的网络治理立场并非完全一致，但也较为相近。这直接反映在相关国家在计算机数据保护、隐私权等实体刑法和信息系统搜查授权、电子证据收集等程序刑法领域国内法条款的相

① 《美国与欧盟就保护电子隐私达成一致》，载《计算机与网络》2000 年第 7 期，第 8 页。

② 因美国公司雅虎的法国分支拍卖网站出售纳粹纪念品，法国法院裁决雅虎公司移除该商品或屏蔽法国用户，参见〔美〕劳伦斯·莱斯格：《代码 2.0：网络空间中的法律》，李旭等译，清华大学出版社 2018 年版，第 311～315 页。

③ “Illegal and Harmful Content on the Internet”，Commission of The European Communities，October 16，1996，<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0487:FIN;en;PDF>。

④ “The End of the Internet?”，BBC，September 14，2000，http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/923595.stm。

⑤ 严久步：《国外互联网管理的近期发展》，载《国外社会科学》2001 年第 3 期，第 72 页。

似性上。^① 因此，上述国家就签署网络安全法律性协议进行政策协调的难度总体较低，当它们决定围绕达成网络犯罪国际协议开展合作之后，签署一份法律性协议成为各方共同努力的方向。^②

2. 谈判结果

1997 年，欧洲委员会部长委员会正式建立负责公约起草的网络犯罪专家委员会（PC - CY），阿姆斯特丹自由大学法学教授亨利·卡斯帕森（Henrik Kaspersen）担任该委员会主席。据卡斯帕森回忆，整个公约谈判进程进展较为顺利，共识在较短时间内达成。谈判团队专家认为各方“在多数问题上达成了广泛的一致意见”。^③

谈判唯一的争议集中于种族主义和仇外性质言论定罪上，而这一争论正产生于网络治理立场相近但仍有不同的法德与英美之间。法德等国试图将相关言论界定为公约认定的网络犯罪行为，但美国和英国政府认为此类规定与本国宪法所规定的言论自由存在严重冲突，有损害互联网自由与人权之嫌。^④ 谈判专家组最终采取了一种灵活的解决方式：将种族主义和仇外性质言论相关内容作为第一附加议定书供缔约国另行选择是否签署。^⑤ 这一插曲也再次印证了网络治理立场对谈判方利益分歧所存在的切实影响，而得益于谈判各方的立场不存在根本性对立，利益分歧相对较小，该条款争议迅速通过协商解决。

在历经四年谈判之后，公约草案最终于 2001 年 6 月第 50 次欧洲犯罪问题委员会上获得通过。2001 年 11 月 8 日，欧洲委员会第 109 届会议正式通过《网络犯罪公约》正式文本及其解释性报告，并于当月 23 日正式开放供国家签署。

① “International Review of Criminal Policy”，United Nations，January 1994，<https://digitallibrary.un.org/record/162804>。

② “Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (95) 13”，Council of Europe，September 11，1995，<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f6e76>。

③ 同上。

④ 同上；宋玉萍：《全球化与全球治理——以欧洲委员会〈网络犯罪公约〉为例》，载《新疆社会科学》2013 年第 1 期，第 89 页。

⑤ 在首批公约缔约国中，美国、英国、保加利亚和匈牙利未签署第一附加议定书。

（二）联合国网络犯罪合作及其协议成果

2024 年 12 月 24 日，联合国大会正式通过《联合国打击网络犯罪公约》（全名为《联合国打击网络犯罪以及为打击利用信息通信技术系统实施的某些犯罪并共享严重犯罪电子证据而加强国际合作公约》），以加强打击网络犯罪的国际合作，保护国际社会免受数字威胁。2025 年 10 月 25 日，公约正式开放签署，并将在 40 个国家缔约后生效。《联合国打击网络犯罪公约》是国际社会在网络治理领域达成的首部具有法律约束力的全球性公约，具有里程碑式意义。公约的谈判与达成经过了国际社会多年的努力，联合国大会于 2019 年 12 月通过决议设立网络犯罪特设委员会（Ad Hoc Committee on Cybercrime）以开展条约拟订工作，谈判会议于 2021 年正式开启。

1. 谈判国家间不相近的网络治理立场

该公约谈判以联合国成员国政府为谈判主体，^①以中俄代表的发展中国家与美国为首的西方发达国家之间存在显著的网络治理立场分歧，使得公约谈判过程面临多重挑战。

一方面，中国和俄罗斯等发展中国家在网络治理领域倡导“网络主权”概念，将网络空间内国家主权原则置于更为优先的位置。2010 年 6 月，中国政府发布《中国互联网状况》白皮书，首次明确表示“中华人民共和国境内的互联网属于中国主权管辖范围。”^②2015 年，中国颁布的新版《中华人民共和国国家安全法》中将维护网络空间主权、安全和发展利益界定为维护国家安全的主要任务之一，正式在国内法层面确定了“网络主权”这一概念。在当前中国关于网络空间国际规则的立场文件中，国家主权

① 作为多利益相关方的非政府行为体可参加特设委员会的公开会议，但没有表决权，其参与也不涉及谈判和起草作用，参见“Report of the Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communication Technologies for Criminal Purposes on its Session on Organizational Matters Held on 24 February 2022”，United Nations，March 2，2022，<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v22/011/91/pdf/v2201191.pdf?OpenElement>。

② 《中国互联网状况》，中国政府网，2010 年 6 月 8 日，https://www.gov.cn/zhengce/2010-06/08/content_2615774.htm。

原则适用于网络空间是中方主张的重要行为准则。^① 在俄罗斯互联网发展进程中，俄罗斯政府通过《国家信息安全原则》《俄罗斯联邦国家安全战略》等一系列政府文件将信息技术议题明确视为国家安全与主权治理的重要领域。^② 在国际外交舞台上，中俄两国共同倡导“网络主权”概念，两国多次向联合国大会提交文件，强调与互联网有关的公共政策问题的决策权是各国的主权。^③ 在中俄等发展中国家的共同努力下，主权原则也被写入2013年联合国信息安全政府间专家组报告中，成为国际社会认可的共识性原则。^④

另一方面，西方发达国家尤其是美国在网络治理立场上与中俄等发展中国家的分歧明显。美国始终将确保互联网信息和数据等要素的自由流动视为网络治理的主要政策基调，强调应由公私部门等利益攸关方共同合作进行治理。随着网络安全国际合作与对话的推进，中美两国曾一度在网络治理领域出现了部分观点的趋近。^⑤ 但是，随着近年来大国博弈向数字空间内加速转移，美国政府愈发倾向于采取意识形态化与污名化等手段，刻意制造网络空

① 《中国关于网络空间国际规则的立场（联合国信息安全开放式工作组）》，中国外交部，2024年1月，https://www.fmprc.gov.cn/wjb_673085/zjzg_673183/jks_674633/zclc_674645/qt_674659/202110/t20211012_9552671.shtml。

② Ilona Stadnik, “Seeking a New Order for Global Cybersecurity: The Russian Approach to Cyber – sovereignty”, in *Routledge Companion to Global Cyber – Security Strategy*, Oxon & New York: Routledge, 2021, pp. 153 – 164.

③ “《2011年9月12日中国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦常驻联合国代表给秘书长的信》，联合国，2011年9月13日，<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/55/PDF/N1149655.pdf?OpenElement>；《2015年1月9日中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦常驻联合国代表给秘书长的信/信息技术国际准则（A/69/723）》，联合国，2015年1月13日，<https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=a/69/723&Lang=C>。

④ “Resolution Adopted by the General Assembly on 27 December 2013 (A/RES/68/243)”, United Nations, December 27, 2013, <https://docs.un.org/en/A/RES/68/243>.

⑤ Zhixiong Huang and Kubo Macák, “Towards the International Rule of Law in Cyberspace: Contrasting Chinese and Western approaches”, *Chinese Journal of International Law*, Vol. 16, No. 2, 2017, pp. 271 – 310.

间内国家间立场对立。^① 例如，在 2024 年《美国网络空间与数字政策国际战略》中，美国政府将中俄等国提出的网络治理观念明确定义为竞争性规范，并将这些国家的网络治理模式渲染为“对互联网与数字自由的威胁”。^② 在其他主要发达国家中，英国、日本等国积极追随美国的网络治理立场。而法德等欧盟国家依然相对居中，虽然在近年来不断强调维护欧盟“数据主权”，但也常与美国一同呼吁构建“自由开放的网络空间”。

具体至网络犯罪领域，上述国家群体间并不相近的网络治理立场带来了一些重大利益分歧，成为联合国公约谈判中的争议焦点。例如，定罪范围是公约谈判的一个核心问题，发展中国家主张“宽定罪”，即尽可能多地纳入利用网络实施的犯罪，以确保国家对网络空间的有效治理；而发达国家主张“窄定罪”，将公约定罪范围限于针对计算机系统和数据的网络犯罪行为，并认为“宽定罪”可能导致言论自由等人权权利受到侵犯。与定罪范围相关，发达国家在公约题目与术语使用上主张使用“网络犯罪”等概念，而俄罗斯等国主张使用“利用信息通信技术实施的犯罪”这一外延更加宽泛的名词。又如，关于主权原则与人权原则，发展中国家认为公约应强调主权原则，而发达国家坚持将保障人权作为打击网络犯罪的一项基本原则，并应强调在执法中的人权保护。^③

2. 联合国平台上的决策规则及谈判进程

由于上述谈判国存在较大利益分歧，公约谈判面临重重考验，甚至一度陷入僵局。随着谈判进入最后阶段，谈判平台的议事规则成为驱使各国超越

① 漆海霞：《数字空间、中美竞争与理论创新》，载《国际政治科学》2022 年第 1 期，第 4～7 页；戚凯、付艺伟：《美国对华数字遏制的合法化话语分析》，载《国际政治科学》2025 年第 1 期，第 84～128 页。

② “United States International Cyberspace & Digital Policy Strategy”，U. S. Department of State，https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/07/United-States-International-Cyberspace-and-Digital-Strategy-FINAL-2024-05-15_508v03-Section-508-Accessible-7.18.2024.pdf#page=13.36。

③ 谈判中的焦点问题还涉及国际合作范围、打击网络色情等问题，参见叶伟、姜博谦：《〈联合国打击网络犯罪公约〉开启网络空间国际规则新篇章》，载《中国信息安全》2024 年第 8 期，第 49～52 页。

分歧、达成共识的重要因素。

2024 年 2 月，公约谈判在历经 6 轮会议后迎来最后的总结会议。然而，由于谈判各方仍在一些关键问题上难以弥合分歧、达成共识，总结会议未能按计划达成最终公约草案，公约谈判面临走向失败的可能性。同年 7 月 29 日，特设委员会召开总结会议的续会（reconvened session），作为在协商一致情况下推动公约草案出台的最后努力。设立特设委员会的联合国大会决议中曾规定，公约相关实质性事项的所有决定在没有达成协商一致的情况下，应以出席并参加表决的代表以三分之二多数作出。^① 因此，如果此次会议仍然无法通过协商一致达成公约草案，最终草案内容将由投票决定。在这种制度性压力下，谈判国试图通过各自妥协达成共识性文本。

对于美国等发达国家来说，达成协议共识意味着要在部分有争议内容上向发展中国家作出让步。为此，一些西方科技企业及民间组织以作出妥协的公约内容“将有损互联网自由”为名，反对公约草案，并呼吁本国政府否决该公约草案。美国、英国谈判代表虽然谈及这些担忧，但也明确表示，即使本国政府对公约坚持保留态度，公约仍可能通过投票获得通过，而在这种情况下他们将被排除在对话之外，无法通过参与解释与执行公约来充分确保本国利益。^② 因此，美国等发达国家政府最终仍对公约内容表达了支持。

同时，中俄等发展中国家也倾向于采取协商一致方式，不愿轻易诉诸表决，以免符合本国主张的草案在投票中被否决。中国在协调各方分歧，促成共识的过程中发挥了积极作用。^③ 而一些中小国家对发达国家主张的部分公约内容表达了更加强烈的反对，但经投票表决后被迫妥协。例如，在最后谈

① “Resolution Adopted by the General Assembly on 26 May 2021 (A/RES/75/282*)”，United Nations, May 26, 2021, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/133/51/pdf/n2113351.pdf?OpenElement>.

② “Is Anyone Happy with the UN Cybercrime Convention?”, Lawfare, December 2, 2024, <https://www.lawfaremedia.org/article/is-anyone-happy-with-the-un-cybercrime-convention>

③ 在公约通过后，特委会主席专门公开感谢中方在谈判中发挥的重要作用，参见叶伟、姜博谦：《〈联合国打击网络犯罪公约〉开启网络空间国际规则新篇章》，载《中国信息安全》2024 年第 8 期，第 49 页。

判阶段，伊朗要求对草案第6条、第14条、第16条和第24条等条款中有争议的具体段落进行表决，但其要求删除某些段落的建议均被投票否决。^①

3. 谈判结果

2024年8月8日，在谈判各方进行了不同程度妥协的情况下，网络犯罪特设委员会最终通过了《联合国打击网络犯罪公约》草案文本，条约中许多争议激烈的条款均采取了妥协方案，如公约标题同时使用“网络犯罪”与“利用信息通信技术系统实施的犯罪”概念并以分号连接，在国际合作范围等条款上采取折中方式，以及两年后启动补充性议定书谈判等。^② 2024年12月24日，第79届联合国大会以协商一致方式通过了载有该公约的第79/243号决议，这一外交成果的达成也被联合国称为“多边主义在困难时期取得的重大胜利”。^③ 2025年10月25日，公约签署仪式于越南河内正式举行，当天已有65个国家签署。^④ 鉴于公约将在第40个联合国成员国完成批准后90天正式生效，其生效及后续落实将是联合国在打击网络犯罪领域的长期重要议题。

（三）东盟网络犯罪合作及其协议成果

2017年11月13日，东盟十国首脑于第31届东盟峰会上共同发布《东盟预防和打击网络犯罪宣言》（ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime）。这是东盟组织专门针对网络犯罪议题正式出台的首份政府间声明。文件内容涉及网络犯罪立法协调、网络犯罪国家间合作内容和跨区域网络犯罪合作等领域。^⑤ 但是，该文件作为政府间声明并不具有法律约束力，

① 《拟订一项关于打击为犯罪目的使用信息和通信技术行为的全面国际公约特设委员会总结会议续会报告》，联合国，2024年8月19日，<https://docs.un.org/zh/A/78/986>。

② 商震、叶伟、姜博谦：《〈联合国打击网络犯罪公约〉若干重点问题评析》，载《中国应用法学》2025年第1期，第181～199页。

③ “UN General Assembly Adopts Milestone Cybercrime Treaty”，United Nations，December 24，2024，<https://news.un.org/en/story/2024/12/1158521>。

④ 《〈联合国打击网络犯罪公约〉在越南河内开放签署》，联合国，2025年10月25日，<https://news.un.org/zh/story/2025/10/1140969>。

⑤ 全文参见“ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime”，ASEAN，November 13，2017，<https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Declaration-to-Combat-Cybercrime.pdf>。

属于具有弱约束力的政治性协议。

对于东盟成员国选择该协议类型的原因，不干涉内政等“东盟方式”的影响构成了一种竞争性观点。然而，“东盟方式”并非必然地导致东盟在区域性制度构建过程中选择非正式、非法律性的协议形式，“东盟方式”法律化已于近年来成为东盟发展的重要方向。^① 该地区也不乏《东盟打击恐怖主义公约》《东盟打击贩运人口特别是妇女和儿童公约》等业已形成的国际条约及相关法律体系。因此，对东盟组织未能达成网络犯罪法律性协议的原因分析需要将东盟成员国网络治理立场与东盟组织的决策程序结合考虑。

1. 谈判国家间不相近的网络治理立场

该时期，东盟成员国在网络治理观念和立场上存在较大差异。菲律宾将网络自由的优先级列于网络主权之前，越南和泰国认为网络主权应优于网络自由，而新加坡及其他成员国或是试图平衡两种观念，或是未明确表示其具体立场。

菲律宾在意识形态和政治文化等方面深受美西方国家影响，这种影响同样体现于网络安全领域。2012年，菲律宾政府颁布的《网络犯罪预防法》纳入了网络诽谤等西方国家法律未设定的犯罪类型，该法案因此引发国内社会强烈反对。直至2014年，该法案在对部分争议内容进行修正后才最终获得菲最高法院“合宪”裁定。^② 同一时期内，菲律宾国内社会倡导网络自由的活动大量增多，如菲律宾政治家米里亚姆·桑蒂雅各（Miriam Defensor - Santiago）提出《菲律宾互联网自由大宪章》等旨在确保互联网自由的替代性法律提案。^③ 在此背景下，菲律宾政府在国内政策上较为注重尊重网络自由，也被一些西方机构评估为东南亚地区唯一的互联网“自由”国家。^④

① 阮京丞：《论国际造法的“东盟方式”》，载《东南亚研究》2025年第1期，第64页。

② “DOJ Working to Drop Online Libel from Cyber Law”，The Philippine Star，May 24，2013，<https://www.philstar.com/headlines/2013/05/24/945637/doj-working-drop-online-libel-cyber-law>。

③ “Senate Bill No. 53”，Senate of the Philippines，<http://legacy.senate.gov.ph/lisdata/1586313101!.pdf>。

④ “Freedom on the Net 2016”，Freedom House，November，2016，https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FOTN_2016_BOOKLET_FINAL.pdf。

2018 年，菲律宾成为首个也是目前唯一签署欧洲委员会《网络犯罪公约》的东盟国家。此外，对于中俄等国在国际平台上呼吁的网络主权观，菲律宾政府则始终与之保持一定距离。^①

在网络治理立场上与菲律宾截然相对的典型国家是越南，越南政府将网络空间视为关乎其政治稳定的重要领域，认为网络空间应处于国家主权管辖范围之内。越南政府对网络安全的定义与中国、俄罗斯等主张网络主权的国家相似，强调其不仅包括自由访问网络空间的硬件、软件等技术要素，还涵盖了网络空间的内容、信息和互动。^② 2015 年越南首部《网络信息安全法》中将“网络信息”定义为在电信或计算机网络环境中交换的信息，也将“尊重国家独立、主权和领土完整，互不干涉内政”作为其参加网络信息安全国际合作的重要原则。^③ 同时，该时期泰国也在网络治理问题上偏向于网络主权优先。2014 年巴育政府上台后，泰国政府在网络空间治理观念上向主权原则大幅倾斜，并通过立法等方式不断加强政府对网络空间的管辖力度。^④ 巴育政府还着手起草该国首部《网络安全法》，以赋予国家政府机构更大权限，对网络空间进行更有效地管辖。^⑤

除了上述在网络自由和网络主权的优先级上展现出明显偏好的国家，大多数东盟国家在网络治理问题上持有相对中立或者模糊的立场，以保持政策

① “The Quest for Cyber Sovereignty is Dark and Full of Terrors”, Observer Research Foundation, May 25, 2020, <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-quest-for-cyber-sovereignty-is-dark-and-full-of-terrors-66676/>.

② Scott N. Romaniuk and Mary Manjikian eds., *Routledge Companion to Global Cyber-security Strategy*, Oxon & New York: Routledge, 2021, p. 311.

③ “Law on Cyberinformation Security”, Economica., https://economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/86_2015_QH13%20Law%20on%20Cyberinformation%20Security.pdf.

④ Pavin Chachavalpongpun, “Nationhood in the Cloud: Cyber Sovereignty in Thailand”, *Asian Studies Review*, Vol. 47, No. 2, 2023, pp. 392-411.

⑤ 泰国《网络安全法》与《个人信息保护法》此后一同于 2019 年正式颁布，参见“Thailand: New, Tough Law on Cyber Security Drafted”, Library of Congress, July 21, 2017, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-07-21/thailand-new-tough-law-on-cyber-security-drafted/>.

灵活性。^① 这类“中间国家”的典型代表是新加坡。新加坡是东盟网络安全区域及国际合作的积极领导者，但其一直试图在网络空间治理争议中维持中立。一方面，与西方发达国家相似，新加坡政府将网络安全的定义限于网络技术直接相关的硬件与软件层面，也对政府、企业和公众共同参与网络治理的多利益攸关路径表达了支持。^② 另一方面，新加坡却比美国等西方国家对网络空间施加了更多政府管制。^③ 同时，在该时期新加坡在向联合国提交的相关官方立场文件中，均规避了对“自由”或“主权”的明确提及。^④

整体来看，东盟国家的网络治理立场并不相近，这导致成员国在网络安全议题上存在较大利益分歧。这种分歧直观表现为，虽然大多数东盟成员国已经在关键领域通过了网络犯罪立法，但这些国家在网络犯罪国内立法和执法上仍存在显著区别。例如，对网络自由和网络主权优先级偏好不同的国家难以就线上言论能否构成网络犯罪等网络犯罪行为界定上达成一致，因为相关政策往往反映了各国政治体制的特征及其对信息流动的立场；电子证据相关规定的差异则在于电子证据由服务提供商在线存储，而服务提供商总部所在国通常与请求国不同，这又涉及成员国在网络空间管辖权范围划定的巨大分歧。^⑤ 因此，东盟成员国间不相近的网络治理立场将为其达成法律性协议带来诸多法律与政策协调问题。

① Eugene EG Tan and Benjamin Ang, “ASEAN Ambiguity on International Law and Norms for Cyberspace”, *Baltic Yearbook of International Law Online*, Vol. 20, No. 1, 2022, p. 134.

② “Singapore’s Cybersecurity Strategy 2016”, Cyber Security Agency of Singapore, October 10, 2016, <https://www.csa.gov.sg/Tips-Resource/publications/2016/Singapore-Cybersecurity-Strategy>.

③ “Singapore Is Failing at Digital Sovereignty”, *Palladium Magazine*, June 24, 2020, <https://www.palladiummag.com/2020/06/24/singapore-is-failing-at-digital-sovereignty/>.

④ “Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security”, United Nations, August 11, 2017, <https://docs.un.org/en/A/72/315>.

⑤ Candice Tran Dai and Miguel Alberto Gomez, “Challenges and Opportunities for Cyber Norms in ASEAN”, *Journal of Cyber Policy*, Vol. 3, No. 2, 2018, p. 225.

2. 东盟平台上的决策规则及谈判进程

鉴于东盟成员国在网络安全领域的显著利益分歧，东盟组织协商一致的决策机制为这些国家在网络空间内达成实质性利益协调进一步设置了较高的共识门槛，使得东盟国家难以就达成网络犯罪法律性协议实现充分的利益协调。

东盟《宪章》第7章第20条明确规定，该组织决策的基础是协商一致（consultation and consensus）这一基本原则。^①这种协商一致规则在体现“东盟方式”的包容性与灵活性的同时，也不免在涉及政治、安全等敏感议题的决策过程中带来机械性等缺陷。^②这也意味着东盟组织在构建区域性网络犯罪规则时面临着极高的共识要求，任一成员国在与其他成员国存在关键利益冲突的情况下都可以阻止通过具有法律约束力的国际条约。同时，面对成员国因网络治理立场差异而存在的利益冲突，协调一致的决策规则使得网络犯罪区域性立法需要经历非正式且缓慢的谈判过程，进而导致相关尝试也难以适应快速变化的网络空间环境。^③

在此情况下，东盟组织逐渐展现出选择政治性协议而非法律性协议的倾向。东盟组织的网络犯罪合作最早可以追溯至21世纪之初在东盟打击跨国犯罪部长级会议（AMMTC）、打击跨国犯罪问题高级官员会议（SOMTC）等框架下的相关实践。^④2013年，新加坡提出在SOMTC框架下设置网络犯罪工作组，与会成员一致支持该提议。该工作组于2014年5月召开首次会议，明确了以信息交换、能力建设与日常合作实践等非法律层面的合作内容为工作组主要职责范围。^⑤2015年9月，第十次东盟打击跨国犯罪部长级会议通

① “The ASEAN Charter”, <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>.

② 阮京丞：《论国际造法的“东盟方式”》，第84页。

③ Eugenio Benincasa, “ASEAN Needs to Enhance Cross-Border Cooperation on Cybercrime”, Australian Strategic Policy Institute, January 2021, <https://www.aspistrategist.org.au/asean-needs-to-enhance-cross-border-cooperation-on-cybercrime/>.

④ 袁正清、肖莹莹：《网络安全治理的“东盟方式”》，第86~90页。

⑤ “ASEAN Working Group on Cybercrime”, ASEAN, May 27, 2014, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/DOC-8-Adopted-TOR-ASEAN-Cybercrime-Working-Group.pdf>.

过《吉隆坡打击跨国犯罪宣言》，提及“考虑制定区域性法律工具并推动成员国相关法律的协调”，这一相对谨慎的表述显示东盟组织尚未将在网络犯罪等跨国犯罪领域达成新的法律性协议视作即将落实开展的具体工作。^①2016年起，东盟组织对于达成一份弱约束性网络安全协议的努力方向更为明确。在2016年10月新加坡国际网络周期间举行的首次东盟网络安全部长级会议（AMCC）上，成员国同意制定“一套实用的网络安全标准”和“东盟的行为规范”，而未提及具有法律约束力的正式条约。^②

3. 谈判结果

此后，东盟组织并未发布关于网络犯罪领域具体协议时间表及起草过程的官方信息，但围绕不涉及法律争论的政治性协议而开展的合作显然相对顺利。2017年9月18日，第二次东盟网络安全部长级会议发表主席声明重申将构建东盟网络安全规范，并多次强调其“自愿性”。^③9月20日，第11届东盟跨国犯罪部长级会议批准了《东盟预防和打击网络犯罪宣言》的草案文本。^④11月13日，《东盟预防和打击网络犯罪宣言》在东盟峰会上正式出

① “Kuala Lumpur Declaration in Combating Transnational Crime”, ASEAN, September 30, 2015, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/KL-DECLARATION-IN-COMBATING-TNC-1.pdf>.

② “Inaugural Singapore International Cyber Week 2016 to Connect Prominent Policy Makers, Industry Players and Innovators”, National Archives Singapore, September 27, 2016, https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20160927002/Press%20release%20-%20Singapore%20International%20Cyber%20Week%202016_27%20Sep%202016.pdf; “ASEAN Cyber Developments: Centre of Excellence for Singapore, Cybercrime Convention for the Philippines, and an Open-Ended Working Group for Everyone”, ASEAN Singapore Cybersecurity Centre of Excellence, <https://ccdcoe.org/incyber-articles/asean-cyber-developments-centre-of-excellence-for-singapore-cybercrime-convention-for-the-philippines-and-an-open-ended-working-group-for-everyone/>.

③ “Chairman’s Statement of the 2nd ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity”, September 18, 2017, <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/2nd-AMCC-Chairmans-Statement-cleared.pdf>.

④ “Joint Statement the Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (11th AMMTC)”, ASEAN, September 20, 2017, <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Joint-Statement-of-the-11th-AMMTC-Adopted.pdf>.

台。该协议被视为东盟区域打击网络犯罪合作的重要进展，但其约束力的不足也引发了关于东盟组织网络安全治理水平的后续讨论。^①

（四）案例小结

以上三个代表性案例验证了国家间网络治理立场相近度与决策规则共识门槛对网络安全约束性协议类型的影响。同时，上述案例分析也可排除一些看似合理的竞争性解释。例如，对于国家或国家群体的规则偏好足以决定成果类型的观点，东盟的案例显示“东盟方式”并不必然导致该地区国家拒斥法律性协议，该地区规则形式的生成仍需结合成员国在具体议题上的立场差异与谈判平台决策程序加以考量。又如，尽管制定“新约”常被视为发展中国家在网络空间偏好的规则类型，而发达国家更倾向于沿用既有国际法与非约束性规范，但欧洲委员会与联合国平台上的成功实践表明，这些国家的既有偏好也无法构成决定网络安全领域正式协议类型的充要条件，而还有赖于国家间在具体制度环境下围绕利益协调开展的互动过程。

四、结 论

在国家达成网络安全约束性协议的基本条件已满足的情况下，为何一些合作进程得以达成法律性协议，而另一些只是达成了政治性承诺？本文指出，国家间网络安全约束性协议的类型实质上体现了相关国家在国际合作中最终实现的利益协调情况，而影响国家间利益协调结果的主要维度既包括国家间利益分歧这一谈判起点，也涉及能否促成利益协调的谈判机制。

本文分析框架在理论层面具有一定可延伸性。首先，本文分析框架有助于理解国家对于双边性协议的类型选择。在双边合作进程中，由于利益协调必须在双方一致同意的情况下方能达成，因此相近的网络治理立场成为两国达成法律性协议的关键性条件。其次，本文也对人工智能等新兴技术国际规

^① Bart Hogeveen, “The UN Norms of Responsible State Behaviour in Cyberspace: Guidance on Implementation for Member States of ASEAN”, Australian Strategic Policy Institute, March 2022, <https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/03/The-UN-norms-of-responsible-state-behaviour-in-cyberspace.pdf>.

则进程的最新进展有所关照。例如，2024 年欧洲委员会《人工智能、人权、民主和法治框架公约》作为全球首个具有法律约束力的人工智能国际公约，正是由欧盟、美国、英国和日本等数字空间治理观念相近的国家共同达成。

同时，随着全球治理倡议的正式提出，国际法治与多边主义已成为中国参与全球治理的根本保障与基本路径。因此，本文也可为中国参与网络空间等新疆域治理实践提供一定启示。第一，中国在参与网络安全国际规则构建进程中，可灵活选择不同类型的协议。一方面，可优先与网络治理立场相近的国家构建更具约束力的正式规则，推进网络空间国际法治进程；另一方面，可与立场不相近的国家通过政治性协议塑造阶段性承诺，以渐进方式推动协议达成后的共同实践，增强网络空间国际秩序的稳定性和确定性。第二，在推进网络安全国际规则构建进程中，既应重视国家间观念共识的塑造，也需构建有助于达成高水平规则合作成果的制度化条件。

本文也存在以下有待完善之处。第一，文中未对法律性协议约束力的程度差异进行具体讨论，而未来研究可根据相关国际法文本的具体条款对其约束力进行更为精细的测量及分析。第二，随着网络安全国际合作经验资料的不断丰富，也可对该领域不断增多的重要国际谈判案例进行更为深入的过程追踪。第三，对于网络安全领域国际规范等其他规则类型构建规律的实证性、理论性探讨也有待进一步深入推进。

and magnifying their rivals weaknesses under the influence of reactive devaluation. The article offers theoretical and historical insights into how China can sustain strategic composure amid international transformation and accelerate the development of a constructive China – U. S. relationship of strategic stability.

Key Words: Reactive Devaluation; Rising Powers; Hegemonic Powers; A Constructive China – U. S. Strategic – Stability Relationship

Author Affiliations: Jiang Peng, Associate Professor, School of International Relations, Sun Yat – sen University

International Lawmaking or Not: States’ Choice between Types of Binding Cybersecurity Agreements

Huang Bei

Abstract: International lawmaking is an important means by which the international community develops rules in the field of cybersecurity. Within such international cooperation, some cooperative processes produce legal agreements with a relatively higher degree of binding force, while others result only in political agreements with a relatively lower degree of binding force. This article argues that once the basic conditions for reaching a binding cybersecurity agreement are in place, states’ choice of agreement type is an outcome of interest coordination and is shaped by two factors: the degree of interest divergence and the mechanisms of interest coordination. When the negotiating states hold similar positions on cyber governance, their interests are less divergent, making it easier for them to reach a legal agreement. When their positions differ but the decision – making rules of the negotiating forum set a relatively low consensus threshold, mechanisms of interest coordination may still enable them to overcome their differences and reach a legal agreement involving compromise. By contrast, when states’ positions differ and the consensus threshold established by the decision – making rules is relatively high, achieving a substantial degree of interest coordination becomes difficult, and the negotiations are likely to produce only political agreements. The article tests this analytical framework through case studies of the cooperative processes surrounding the 2001 Council of Europe Convention on Cybercrime, the 2024 United Nations Convention against Cybercrime, and the 2017 ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime.

Key Words: Cyberspace Governance; Cybersecurity; International Lawmaking; Positions on Cyber Governance; Decision – Making Rules

Author Affiliations: Huang Bei, Lecturer, School of Political Science and Public Administration, Wuhan University